

được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ thôi việc thì được hưởng chính sách, chế độ quy định tại Điều 10 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; trong đó, chế độ trợ cấp thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng dẫn thực hiện, như sau:

a) Trợ cấp thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

b) Trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Ví dụ 13: Đồng chí Ngô Thị Thu Trà; sinh tháng 9/1996; được tuyển dụng viên chức quốc phòng tháng 9/2016; công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh D. Tháng 6/2025 đơn vị đồng chí Trà sáp nhập với đơn vị khác. Theo quy định hiện hành, đồng chí Trà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu và không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này. Tháng 12/2025, đồng chí Trà được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ thôi việc (tính đến thời điểm nghỉ thôi việc tháng 12/2025 đồng chí Trà có 09 năm 04 tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được làm tròn 9,5 năm theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này) và thuộc trường hợp nghỉ thôi việc trong thời hạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày Quyết định sáp nhập của cấp có thẩm quyền có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này thì thời gian hưởng trợ cấp thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đồng chí Trà là 60 tháng. Giả sử tiền lương hiện hưởng trước thời điểm nghỉ thôi việc (tháng 11/2025) của đồng chí Trà là 12.000.000 đồng; ngoài được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng chí Trà được hưởng các chế độ sau:

Trợ cấp thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $12.000.000 \text{ đồng} \times 0,8 \text{ tháng} \times 60 \text{ tháng} = 576.000.000 \text{ đồng}$.

Trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $12.000.000 \text{ đồng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 9,5 \text{ năm} = 171.000.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền trợ cấp thôi việc đồng chí Trà nhận là: 747.000.000 đồng.

Ví dụ 14: Cùng là đồng chí Ngô Thị Thu Trà như nêu tại ví dụ 13. Tháng 12/2026, đồng chí Trà được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ thôi việc (tính đến thời điểm nghỉ thôi việc tháng 12/2026 đồng chí Trà có 10 năm 04 tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được làm tròn 10,5 năm theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này) và thuộc trường hợp nghỉ thôi việc từ tháng thứ 13 trở đi kể từ ngày Quyết định sáp nhập của cấp có thẩm quyền có hiệu lực; thời gian hưởng trợ cấp nghỉ thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đồng chí Trà là 60 tháng; ngoài được bảo lưu thời

gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng chí Trà được hưởng các chế độ sau:

Trợ cấp thôi việc cho số tháng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $12.000.000 \text{ đồng} \times 0,4 \text{ tháng} \times 60 \text{ tháng} = 288.000.000 \text{ đồng}$.

Trợ cấp một lần cho số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là: $12.000.000 \text{ đồng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 10,5 \text{ năm} = 189.000.000 \text{ đồng}$.

Tổng số tiền trợ cấp thôi việc đồng chí Trà nhận là: 477.000.000 đồng.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 10 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì không hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyên ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Nghị định số 32/2013/NĐ-CP; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Điều 13. Chính sách đối với các trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý có phụ cấp chức vụ thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy

Các đối tượng quy định tại Thông tư này khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý có phụ cấp chức vụ thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Điều 14. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sau sắp xếp

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sau sắp xếp đối với các đối tượng quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Điều 15. Kinh phí bảo đảm

Kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, khoản 15 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Tổng cục Chính trị chỉ đạo

a) Cục Chính sách - Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; phối hợp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Cục Cán bộ

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị: Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, rà soát tổng thể chất lượng các đối tượng; xét duyệt, thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, nghỉ thôi việc theo quy trình, quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này bảo đảm chặt chẽ, kịp thời.

Chủ trì tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối tượng được hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi, nghỉ thôi việc, phục viên và thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Cục Quân lực

a) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị: Căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, rà soát tổng thể chất lượng các đối tượng; xét duyệt, thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, nghỉ thôi việc theo quy trình, quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này bảo đảm chặt chẽ, kịp thời.

b) Chủ trì tổng hợp, thẩm định báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối tượng được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi, phục viên, nghỉ thôi việc và thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách, chế độ đối với các đối tượng; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định;

b) Phối hợp với cơ quan quản lý nhân sự; đồng thời, chỉ đạo ngành nghiệp vụ phối hợp với cơ quan quản lý nhân sự theo phân cấp thẩm định danh sách đối tượng, kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo quy định;

c) Tổng hợp dự toán kinh phí của các đơn vị, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Nhà nước bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và giải quyết những vướng mắc, phát sinh.

4. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (bao gồm cả Ban Cơ yếu Chính phủ)

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và Thông tư này đến các đối tượng thuộc quyền;

b) Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, người chủ trì cơ quan, đơn vị các cấp chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các trường hợp được giải quyết; không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách hoặc giải quyết trái quy định.

c) Trên cơ sở hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về đánh giá chất lượng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 2 Thông tư này; cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo cơ quan quản lý nhân sự (cán bộ, quân lực, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương...) tiến hành rà soát tổng thể chất lượng đội ngũ thuộc quyền; tiến hành gặp gỡ, nắm chắc nguyện vọng của đối tượng; xem xét, xác định các trường hợp phải nghỉ hưu trước tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc (bao gồm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp hoặc không chịu sự tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy) và các trường hợp trong các cơ quan, đơn vị còn đủ điều kiện tiếp tục công tác nhưng có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc để tạo điều kiện trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Tổ chức xét duyệt, thẩm định, lập danh sách theo nhóm đối tượng và dự toán số tiền thực hiện đối với từng trường hợp, báo cáo theo phân cấp (từ cấp cơ sở đến Bộ Quốc phòng); giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Quá trình xét duyệt, thẩm định, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng phải bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

d) Hằng năm, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm gửi Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng (kèm theo danh sách của cơ quan nhân sự) theo quy định; tổ chức giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng bảo đảm chặt chẽ, công khai, chính xác, minh bạch, kịp thời và thanh, quyết toán theo đúng quy định; hạch toán vào Mục 8000, Tiểu mục 8049, Tiết mục (tương ứng với từng đối tượng), Ngành 00;

đ) Thường xuyên kiểm tra, báo cáo; chủ động xử lý, giải quyết vướng mắc phát sinh từ cơ sở theo thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 4 năm 2025.

2. Các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025; chế độ, chính sách hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này được thực hiện từ ngày 15 tháng 3 năm 2025.

3. Các trường hợp thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đã giải quyết hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP; Nghị định số 151/2016/NĐ-CP và Nghị định số 32/2013/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 thì không được thực hiện chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

4. Các trường hợp do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế; đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP; Nghị định số 151/2016/NĐ-CP và Nghị định số 32/2013/NĐ-CP, đã được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước tuổi trước ngày 01 tháng 01 năm 2025, hiện đang nghỉ chuẩn bị hưu nhưng đến ngày 01 tháng 01 năm 2025 cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định giải quyết chính sách, chế độ thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

Riêng đối tượng là sĩ quan thuộc trường hợp nêu trên; hạn tuổi cao nhất làm cơ sở tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được thực hiện như sau:

a) Nếu được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 12 năm 2024 (hiện đang nghỉ chuẩn bị hưu) thì hạn tuổi cao nhất thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 19/2008/QH12;

b) Nếu được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 12 năm 2024 trở đi (hiện đang nghỉ chuẩn bị hưu) thì hạn tuổi cao nhất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật số 52/2024/QH15.

5. Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thuộc đối tượng áp dụng thực hiện chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này mà không nghỉ chuẩn bị hưu, hưởng lương hưu hằng tháng ngay hoặc nghỉ chuẩn bị hưu không hết thời gian theo quy định thì không được hưởng khoản tiền chênh lệch giữa tiền lương của tháng cuối cùng trước khi hưởng lương hưu với tiền lương hưu tháng đầu tiên đối với số tháng không nghỉ chuẩn bị hưu.

6. Một đối tượng đồng thời đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách, chế độ quy định tại các văn bản khác nhau, việc tính hưởng chính sách, chế độ thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

7. Đối tượng không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm hoặc đủ điều kiện tái cử tái bổ nhiệm theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này; đồng thời, thuộc đối tượng áp dụng chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thì được lựa chọn hưởng chính sách, chế độ cao hơn.

8. Đối tượng không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm hoặc đủ điều kiện tái cử tái bổ nhiệm đã được cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách, chế độ theo